

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3712/2532

อัยการ ประจวบคีรีขันธ์
นาย หทัยชนก หรือ นก พ ลาย สกุล
กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 49, มาตรา 186

แม้โจทก์จะมีได้มีคำขอเกี่ยวกับของกลางมาด้วย ศาลก็มีอำนาจสั่งคืนของ
กลางแก่เจ้าของได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 49 และ
186(9)

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 339, 340 ตี, 83 จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ ศาลชั้นต้นพิพากษา
ยกฟ้องโจทก์ โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับว่า จำเลยทั้งสองมีความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 339 วรรคสอง, 83 ประกอบด้วยมาตรา 340 ตี
แต่จำเลยทั้งสองมีอายุไม่ถึง 20 ปี ลดมาตราส่วนโทษให้คนละหนึ่งในสามตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 76 ให้จำคุกคนละ 10 ปี จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า พยานหลักฐานของโจทก์ไม่เพียงพอที่จะให้รับฟังว่า
จำเลยทั้งสองได้ใช้รถคันของกลางและได้ทำการชิงรถของผู้ที่เสียหายดังที่โจทก์ฟ้อง
แล้ววินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายต่อไปว่า "สำหรับเรื่องของกลางนั้น ศาลฎีกาโดยมติที่

ประชุมใหญ่เห็นว่า แม้โจทก์จะมีคำขอเกี่ยวกับของกลางมาด้วยก็ตาม ศาลก็มีอำนาจสั่งคืนแก่เจ้าของได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 49 และ 186(9) แต่ตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏในคดีนี้ ศาลฎีกายังเห็นไม่สมควรสั่งเรื่องของกลาง"

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

(ประชา บุญวนิช-บุญส่ง วรรณกลาง-นิเวศน์ คำผอง)

<u>แหล่งที่มา</u>	<u>เนติบัณฑิตยสภา</u>
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>